

1520639-91.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244783/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27268888 - 78º D.P.

JARDINS, 2244783 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY PABLO DA SILVA MARTIMIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520639-91.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520639-91.2022.8.26.0228 C. 1174/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244783/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27268888 - 78º D.P.

JARDINS, 2244783 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY PABLO DA SILVA MARTIMIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Vistos.

JOHNNY PABLO DA SILVA MARTIMIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque no dia 7 de setembro de 2022, por volta de 14h50, na Rua Artur Prado, nº 538, Bela Vista, São Paulo, tentou subtrair, para si, "01 portão protetor de casa de força avaliado em R\$ 5.000,00", pertencente ao Condomínio Edifício Ischia, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva, nos termos da decisão de fls. 33/37.

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2022 (fl. 55).

Promovida a citação, foi apresentada resposta à acusação (fls. 82/83).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas em comum, sendo o réu interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, pleiteou a fixação das penas no mínimo legal, com reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à tentativa. A Defesa pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou a fixação das penas no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição atinente à tentativa em seu patamar máximo. Pugnou, ainda, pela fixação de regime prisional aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o deferimento de interposição de eventual recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Prospera a pretensão acusatória.

A materialidade do delito de furto está demonstrada pelo laudo do local dos fatos (fls. 96/101).

A autoria da infração, por seu turno, restou demonstrada diante da prisão em flagrante do réu e de sua segura indicação, sob o crivo do contraditório e à luz da prova oral produzida, como autor da prática criminosa exposta na denúncia.

A testemunha Moisés declarou, em juízo, que, na data, estava em seu horário de almoço e então ouviu gritos do porteiro, no sentido de que alguém estaria furtando o portão do prédio. Não era o primeiro furto praticado no condomínio. Ao chegar ao local, visualizou o réu já em poder do portão e então foi em direção a ele e o segurou até a chegada dos policiais. Trabalha no condomínio “na parte da limpeza”. Ao visualizar o réu na sala de audiências, reconheceu-o como sendo o furtador.

O policial militar Rogerio relatou, em audiência, que foi irradiado por meio do Copom uma ocorrência, a princípio, de invasão de propriedade. Deslocaram-se ao local e, em contato com o porteiro, foi comunicado a respeito da subtração de “uma grade de alumínio” por um indivíduo que estava detido. O furtador admitiu a subtração, acrescentando que pretendia vender o bem para aquisição de drogas.

O policial militar Henrique aduziu, em juízo, que foi acionado via rádio e, no local dos fatos, visualizou o furtador já detido, o qual admitiu a subtração de um portão, para aquisição de drogas.

O réu JOHNNY afirmou que os fatos são verdadeiros, admitindo a tentativa de subtração do bem. Não consumou o furto porque “chegou um funcionário” no momento em que terminava de “retirar” o bem. Foi detido por esse funcionário.

Pois bem. A confissão do réu no tocante à tentativa subtração do bem está em sintonia com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, as quais, a esse respeito, apresentaram relato em idêntico sentido.

Nesse contexto, não há nada a retirar a credibilidade da confissão espontânea do réu, na medida em que se harmoniza, como acima explicitado, com o restante da prova oral produzida sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo Penal).

No mais, não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a sua punibilidade, de modo que a condenação pela prática de crime de furto é medida que se impõe.

Passo, então, à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais previstas no citado dispositivo legal não se mostram, à luz do conjunto probatório amealhado, desfavoráveis ao réu, pela que a pena-base é fixada no mínimo legal. Na etapa intermediária do cálculo da pena, presente a atenuante da confissão, as sanções retornam ao mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, presente a causa de diminuição relativa à tentativa, diminuo as penas em 1/2 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido (o furtador já havia se apoderado do bem e, no momento em que detido, terminava de desprendê-lo do local em que afixado, para então fugir do local). Penas definitivas fixadas em 6 (seis) meses reclusão e 5 (cinco) dias-multa, valor unitário correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a ausência de elementos que possibilitem valoração diversa quanto à capacidade financeira do réu.

Diante da quantidade da pena aplicada e da primariedade, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, JOHNNY PABLO DA SILVA MARTIMIANO, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, da forma anteriormente especificada.

O réu poderá recorrer em liberdade tendo em vista a quantidade de pena fixada e o regime de seu cumprimento. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Taxa judiciária pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, com fundamento no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, observada a gratuidade processual a ele deferida neste momento.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA